



**Належна перевірка клієнта,
посилені та спрощені заходи належної перевірки.**

**Відмова від встановлення ділових відносин,
проведення ФО**

Світлана Шимків



Закон про ПВК/ФТ

від 06.12.2019 (ст. 8)

2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:

....

4) здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів;

...

П.34 ст. 1 Базового Закону

належна перевірка - заходи, що включають:

- ➡ ідентифікацію та верифікацію клієнта (його представника);
- ➡ встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта або його відсутності, у тому числі отримання структури власності з метою її розуміння, та даних, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, та вжиття заходів з верифікації його особи (за наявності);
- ➡ встановлення (розуміння) мети та характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
- ➡ проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов'язаних з фінансовими операціями);
- ➡ забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта;

Належна перевірка клієнта



ст. 11 Базового Закону

- **СПФМ зобов'язаний здійснювати кожен із заходів належної перевірки.**
- Обсяг дій при здійсненні кожного із заходів належної перевірки визначається СПФМ з урахуванням ризик-профілю клієнта, зокрема рівня ризику, мети ділових відносин, суми здійснюваних операцій, регулярності або тривалості ділових відносин.

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу
постанова Правління НБУ від 28.07.2020 № 107



Оцінка ризику ділових відносин (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом **є складовою частиною належної перевірки клієнта** (Додаток 1 до Положення)

Установа **до встановлення ділових відносин** (проведення ФО без встановлення ділових відносин) з клієнтом має встановити (зрозуміти) **мету та характер майбутніх ділових відносин** або проведення ФО на підставі отриманої від такого потенційного клієнта необхідної інформації.

З цією метою установа, керуючись РОП з'ясовує:

- - **суть, масштаб та вид діяльності клієнта - юридичної особи, ФОП, трасту або іншого подібного правового утворення;**
- - **розмір доходів / соціальний стан клієнта - фізичної особи;**
- - **вид послуг/продуктів, за якими клієнт звертається до установи;**
- - **орієнтовний обсяг фінансових операцій, які планує проводити клієнт.**

СПФМ зобов'язаний забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків (частина друга ст. 8 Закону)



Стаття 7 Закону

СПФМ зобов'язаний здійснювати оцінку/переоцінку ризиків, у т.ч. притаманних його діяльності, документувати їх результати, а також підтримувати в актуальному стані інформацію щодо оцінки ризиків, притаманних його діяльності (ризик-профіль СПФМ), та ризику **своїх клієнтів таким чином, щоб бути здатним продемонструвати своє розуміння ризиків, що становлять для нього такі клієнти (ризик-профіль клієнтів)**

Ризик-профіль - сукупність відомостей про клієнта, індикатори ризику та заходи, необхідні для запобігання або мінімізації встановлених ризиків

Належна перевірка клієнта



П.3. ст. 11 Базового Закону

Належна перевірка здійснюється у разі:

- **встановлення ділових відносин** встановлення ділових відносин (крім ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування, що не містять накопичувальної складової та загальна страхова премія за якими не перевищує 40 тисяч гривень або її сума еквівалентна зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті; а також крім встановлення ділових відносин, що виникають на підставі договорів про участь у лотереї, за умови що розмір ставки учасника не перевищує 5 тисяч гривень);

ділові відносини - відносини між клієнтом та СПФМ, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною діяльністю СПФМ, що виникли на підставі договору, в тому числі публічного, про надання (використання) фінансових або інших послуг, здійснення СПФМ іншої діяльності та передбачають тривалість існування після їх встановлення;



Належна перевірка клієнта



Продовження п.3. ст. 11 Базового Закону

- **наявності підозри;**
підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов'язані з ВК/ФТ/ЗМЗ, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;
- **здійснення платіжних операцій** (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка;
- проведення фінансової операції **з віртуальними активами** на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень;
- **виникнення сумнівів** у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта;
- **проведення разової фінансової операції** без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 Закону.



Поняття "належної перевірки", повинно охоплювати такі процеси:

- 1) ідентифікація і верифікація компанії;
- 2) встановлення кінцевого бенефіціарного власника;
- 3) встановлення мети й характеру майбутніх ділових відносин або проведення фінансової операції;
- 4) проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин і фінансових операцій;
- 5) регулярна перевірка, чи відповідають фінансові операції контрагента наявній про нього інформації;
- 6) забезпечення актуальності отриманих даних.



Заходи НПК. Ідентифікація та верифікація клієнта

П.27 ст. 1 Базового Закону

27) ідентифікація - заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу для встановлення особи шляхом отримання її ідентифікаційних даних;

П.6 ст. 1 Базового Закону

6) верифікація - заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб'єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність;



Належна перевірка клієнта

Стаття 11 Закону

- **Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються** до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів (крім випадків, передбачених Законом), проведення фінансової операції, відкриття рахунка.
- З метою неперешкоджання звичайній діловій практиці (веденню бізнесу) верифікація клієнта може здійснюватися за необхідності **під час встановлення ділових відносин.**
- У такому разі здійснення верифікації має бути завершено якнайшвидше після першого контакту з клієнтом, за умови здійснення ефективного управління ризиками ВК/ФТ.
- Верифікація клієнта також може бути здійснена після відкриття рахунка, але до проведення по ньому першої фінансової операції.

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 2)



Установа під час розроблення процедур ідентифікації та верифікації має керуватися РОП, дотримуючись вимог та обмежень, установлених в Положенні, та враховувати те, що **результатом здійснення ідентифікації та верифікації** має бути:

- **1) однозначне встановлення особи клієнта (представника клієнта);**
- **2) впевненість у тому, що отримані ідентифікаційні дані належать клієнту (представнику клієнта);**
- **3) переконання в тому, що клієнт (представник клієнта) не є самозванцем, а дійсно є особою, якою він/вона назвався/назвалася.**

Установа **може** здійснити **ідентифікацію** на підставі інформації, отриманої від клієнта (представника клієнта), або одночасно на підставі документів та/або інформації, отриманої установою з метою здійснення його верифікації.

Установа **зобов'язана** здійснювати **верифікацію на підставі офіційних документів або інформації, отриманої з офіційних джерел або інших надійних джерел**, визначених у додатку 1 до Положення.

Під час здійснення верифікації установа має **перевірити (підтвердити)** належність відповідній особі ідентифікаційних даних.



Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 2)



Установа здійснює **верифікацію клієнта** - фізичної особи (у тому числі неповнолітньої)/ФОП або фізичної особи - представника клієнта на підставі ідентифікаційного документа його власника щодо таких ідентифікаційних даних:

- 1) **прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові (якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, то лише складові імені);**
- 2) **дата народження;**
- 3) **серія (за наявності) та номер ідентифікаційного документа, дата видачі та орган, що його видав;**
- 4) **громадянство (для нерезидентів);**
- 5) **місце проживання або місце перебування (для резидентів) / місце проживання або місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидентів) з урахуванням пункту 28 додатка 2 до Положення (якщо немає підозр щодо достовірності (чинності) документів та/або інформації, може не здійснювати верифікації одержаних від клієнта та засвідчених ним ідентифікаційних даних);**
- 6) **РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків);**
- 7) **унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).**

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 2)



Установа отримує ідентифікаційний документ під час здійснення верифікації клієнта - фізичної особи (у тому числі неповнолітньої) / ФОП або фізичної особи - представника клієнта шляхом:

- **1) пред'явлення оригіналу документа власником у його особистій присутності (під особистою присутністю слід уважати фізичну присутність особи, верифікація якої здійснюється, в одному приміщенні з уповноваженим працівником установи під час здійснення верифікації його особи);**
- **2) пред'явлення оригіналу документа власником під час верифікації, здійсненої установою в режимі відеотрансляції з дотриманням вимог, визначених у додатку 3 до Положення (далі - відеоверифікація).**

Установа може використовувати й інші методи ідентифікації та верифікації представників юридичної особи, які є її підписантами (включені до переліку осіб, які мають право підписувати розрахункові документи клієнта), зокрема шляхом отримання необхідних ідентифікаційних даних підписантів від клієнта **у вигляді листа/опитувальника**, підписаного КЕП керівника цієї юридичної особи.



Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 2)



Факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації установа **документує** шляхом використання будь-якого з таких способів:

- 1) **виготовлення** уповноваженим працівником установи **паперових копій** з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), які засвідчуються підписами цього УП та фізичної особи - власника документа як такі, що відповідають оригіналу (додатково на копіях зазначається дата їх виготовлення);
- 2) **виготовлення електронних копій** з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), а також здійснення фотофіксації особи з власним ідентифікаційним документом, а саме сторінки/сторони, що містить фото власника, з подальшим накладенням КЕП уповноваженим працівником установи та кваліфікованої електронної позначки часу на отримані електронні документи;
- 3) **зчитування ідентифікаційних даних** із безконтактного електронного носія, імплантованого до ID-картки, збереження протоколу проведеної автентифікації під час здійснення процедури зчитування;
- 4) **отримання е-паспорта/е-паспорта для виїзду за кордон, завіреного** кваліфікованою електронною печаткою ДП "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення установою верифікації особи.

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 2)



- Установа під час укладення **договору про надання послуг на користь третьої особи** здійснює ідентифікацію та верифікацію особи, яка укладає договір. Договір має містити всі ідентифікаційні дані особи, на користь якої він укладений. Установа здійснює **верифікацію** цієї особи **під час пред'явлення нею до установи першої вимоги** або вираження наміру отримати відповідні послуги.
- Установа здійснює ідентифікацію та верифікацію особи, на користь якої здійснюється страхове відшкодування або страхова виплата **за договорами страхування відповідальності перед третьою особою**, під час проведення страхового відшкодування або страхової виплати за такими договорами.
- Установа, якщо **особа діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи**, зобов'язана також **встановити КБВ особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція** (за наявності), або встановити **вигодоодержувача (вигодонабувача)** за фінансовою операцією.
- Установа, якщо її **клієнтом є номінальний утримувач**, з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ **може прийняти рішення** про необхідність **встановлення особи, на користь або в інтересах якої проводиться ФО** такого номінального утримувача, тобто встановити **вигодоодержувача (вигодонабувача)**.



Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 2)



Установа здійснює **верифікацію суб'єкта господарювання** в частині ідентифікаційних даних, що стосуються його державної реєстрації, на підставі даних, що містяться в **ЄДР**, зокрема отриманих у вигляді безоплатного доступу через **портал електронних сервісів**.

- Установа отримує установчі документи юридичної особи шляхом їх пошуку за кодом доступу, наданим/введеним представником клієнта.
- Якщо в ЄДР немає установчих документів, то установа може отримати їх у вигляді належним чином засвідченої **копії зареєстрованого установчого документа**.
- Установа, якщо **особа діє як представник клієнта**, повинна перевірити на підставі офіційних документів наявність у цієї особи відповідних повноважень. Документи, видані на території іноземної держави, що підтверджують повноваження представника клієнта, **мають бути легалізовані в установленому порядку**, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідчені.

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 2)



Установа може здійснити **верифікацію клієнта – фізичної особи** також шляхом використання одного з таких способів:

- 1) за допомогою Системи BankID НБУ (отримати ідентифікаційні дані такої фізичної особи за допомогою засобів Системи BankID НБУ);
- 2) шляхом отримання електронної копії ідентифікаційного документа в такому порядку:
 - отримати е-паспорт / е-паспорт для виїзду за кордон, завірений кваліфікованою електронною печаткою Державного підприємства "ДІЯ" з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу, що відповідатиме даті здійснення установою верифікації особи, та:
 - здійснити фотофіксацію особи із використанням методу розпізнавання реальності особи з подальшим накладенням КЕП уповноваженого працівника установи та кваліфікованої електронної позначки часу на отриманий електронний документ, що містить фото; або
 - отримати копію ідентифікаційного документа або опитувальника, на який накладений КЕП клієнта.
- Порядок здійснення відеоверифікації наведено в додатку 3 до Положення.
- Поєднання та вимоги до верифікації детально в презентації НБУ https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/2_pr_2020-11-20.pdf?v=7

Віддалена ідентифікація та верифікація

Повноцінні безлімітні моделі

BankID + КЕП

Відеоверифікація

Шерінг е-паспорта шляхом
інтеграції з ДІЯ

+ Liveness detection

(метод розпізнавання реальності особи)

Спрощені моделі

BankID

КЕП клієнта

Дистанційне зчитування
даних з чипу ID картки

Верифікація даних
через БКІ

Перша операція на
символічну суму

ВСТАНОВЛЕНО
ЛІМІТИ



Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюються **до встановлення ділових відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції.**

З метою неперешкоджання звичайній діловій практиці **верифікація** клієнта може здійснюватися за необхідності **під час встановлення ділових відносин.**

У такому разі здійснення верифікації має бути завершене якнайшвидше після першого контакту з клієнтом за умови здійснення ефективного управління ризиками ВК/ФТ.

Перелік ідентифікаційних даних визначений в частинах 8 – для резидентів і 9 – для нерезидентів статті 11 Закону.



Заходи НПК. Визначення КБВ



- 30) кінцевий бенефіціарний власник — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
- Кінцевим бенефіціарним власником є:
- для юридичних осіб — будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення — засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
- для інших подібних правових утворень — особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.



- Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.
- Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення,
- чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою,
- права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління,
- а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення,
- приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.
- При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.

ВСТАНОВЛЕННЯ кінцевих бенефіціарних власників

додаток 4 до Положення



Установа з метою встановлення КБВ зобов'язана:

- 1) витребувати та отримати від клієнта - юридичної особи структуру власності такого клієнта;
- 2) установити щодо трасту або іншого подібного правового утворення відомості про засновників, довірчих власників, захисників (у разі наявності), вигодоодержувачів (вигодонабувачів) або групу вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також про будь-яких інших фізичних осіб, які здійснюють вирішальний вплив на діяльність трасту або іншого подібного правового утворення (у тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Щодо трастів та інших подібних правових утворень, встановлюється інформація про таких вигодоодержувачів (вигодонабувачів), яка б дала змогу встановити їх особу **в момент виплати чи реалізації ними належних їм прав;**

- 3) ужити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо КБВ та пересвідчитися, що установа знає, хто є КБВ (за його наявності), уживаючи обґрунтованих заходів для розуміння права власності (контролю) та структури власності.

ВСТАНОВЛЕННЯ кінцевих бенефіціарних власників

додаток 4 до Положення



- Установа для встановлення та верифікації особи КБВ має право використовувати дані, що містяться **в офіційних документах, офіційних та/або інших відкритих джерелах, зокрема в іноземних державних реєстрах, подібних до ЄДР**. Установа також може використовувати інформацію, отриману від клієнта, уживаючи необхідних заходів із перевірки отриманої інформації за допомогою інших джерел.
- Установа під час встановлення КБВ клієнта **не повинна покладатися виключно на ЄДР**, крім випадків, безпосередньо визначених у Положенні про здійснення установами фінансового моніторингу.
- Вимоги щодо встановлення КБВ установа виконує **з використанням ризик-орієнтованого підходу**, ураховуючи виявлені критерії ризиків.
- Водночас **обсяг дій установи зі збору необхідної інформації та глибина аналізу** отриманої інформації мають бути **пропорційні виявленим ризикам**, зокрема складності структури власності юридичної особи.
- Установа має **вжити заходів, достатніх для того, щоб бути впевненою**, що вона знає, хто є КБВ (або що КБВ відсутній), та для отримання розуміння права власності (контролю) та структури власності.



Кінцевий бенефіціарний власник

- Посилення вимог до виявлення КБВ (бенефіціарів)
- Вимоги до розуміння структури власності та характеру контролю бенефіціарів
- З метою встановлення КБВ суб'єкт первинного фінансового моніторингу:
 - має право використовувати дані, що містяться в офіційних документах, офіційних та/або інших джерелах;
 - має вжити належних заходів для перевірки достовірності інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника та **пересвідчитися, що він знає, хто є КБВ** (за його наявності), здійснюючи обґрунтовані заходи для розуміння права власності (контролю) та структури власності.

частина сьома статті 11 Закону

Кінцевий бенефіціарний власник



- **Заборона** виключного покладання на дані ЄДР (застосування ризик-орієнтованого підходу)
- СПФМ при встановленні кінцевого бенефіціарного власника клієнта не повинен покладатися виключно на Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
- Вимоги щодо встановлення кінцевого бенефіціарного власника СПФМ виконує **з використанням ризик-орієнтованого підходу** (посилені чи спрощені заходи).
- **Вимога повідомляти** про виявлені розбіжності з ЄДР
 - г) про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в ЄДР, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою СПФМ в результаті здійснення належної перевірки клієнта, - протягом 10 робочих днів з дня їх виявлення направляє повідомлення про виявлені розбіжності держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.;



Заходи НПК. Актуалізація

Установа зобов'язана забезпечувати актуалізацію даних про клієнта (отриманих та існуючих документів, даних та інформації про нього):

- 1) **не рідше одного разу на рік**, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є **високим**;
- 2) **не рідше одного разу на три роки**, якщо ризик ділових відносин з клієнтом є **середнім**;
- 3) **не рідше одного разу на п'ять років** - в інших випадках за умови відсутності підозр.



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

20 грудня 2024 року

Київ

№ 153

Про затвердження Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

21. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за яким у сфері фінансового моніторингу здійснює Національний банк (далі – СПФМ), якщо немає

- 1) можливості встановити з клієнтом контакт або в разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів, втрати чинності / обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта), має право не вживати заходів щодо актуалізації даних про клієнтів, визначених у пунктах 13–16 додатка 1 до Положення № 65 та пунктах 13–16 додатка 1 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами) (далі – Положення № 107);
- 2) перешкод для актуалізації даних про клієнтів, здійснює таку актуалізацію, включаючи використання дистанційних каналів зв'язку в межах технічних можливостей, визначених у Положенні № 65 і Положенні № 107.

22. СПФМ документально підтверджує факт встановлення / неможливості встановлення контакту з клієнтом з метою здійснення актуалізації даних про клієнта у зазначених випадках.



П. 14 Установа зобов'язана **забезпечувати актуалізацію даних про клієнта також у випадках:**

- **1) виявлення фактів наявності суттєвих змін у діяльності клієнта (у разі зміни КБВ, керівника, місцезнаходження ЮО, трасту, іншого подібного правового утворення, ФОП);**
- **2) закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів;**
- **3) втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта);**
- **4) встановлення факту належності клієнта до РЕР (ПЗО, члени їх сімей, особи пов'язані з ПЗО, або особа КБВ якої є ПЗО).**

П. 15 У разі втрати чинності/обміну ідентифікаційного документа клієнта (представника клієнта) установа уживає заходів щодо отримання даних чинного документа та актуалізації даних **не пізніше шести місяців із дня настання відповідної події. В інших випадках - **не пізніше трьох місяців** із дня виявлення відповідного факту/настання події.**

Для клієнтів, які **не підтримують ділових відносин** з установою або не здійснюють подальших разових ФО на значну суму (за наявності попередньої разової ФО на значну суму), установа проводить актуалізацію даних про клієнтів **у день їх наступного звернення до установи** та/або до моменту ініціювання ними проведення ФО.

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 1)



Установа **зобов'язана** формувати та вести **анкети** клієнтів у разі:

- 1) якщо ризик ділових відносин з клієнтом (ризик ФО без встановлення ділових відносин з клієнтом) є високим;
- 2) проведення ФО, що підлягає фінансовому моніторингу [порогова та/або підозріла ФО (діяльність)];
- 3) проведення разової ФО без встановлення ділових відносин з клієнтом, якщо сума ФО дорівнює або перевищує суму, визначену част. перш. статті 20 Закону про ПВК/ФТ або проведення клієнтом кількох ФО, що можуть бути пов'язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, визначену част. першою статті 20 Закону;
- 4) виявлення факту належності потенційного клієнта та клієнта, з яким підтримуються ділові відносини, до категорії PER;
- 5) встановлення ділових відносин з клієнтом на підставі договору про приймання на його користь регулярних платежів.

Анкета клієнта ведеться установою в електронному вигляді.

Перелік інформації, що має міститися в анкетах клієнтів, наведено в додатках 22-26 до Положення.

Установа має право за потреби доповнювати анкети додатковими даними.

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 1)



- **Анкета** клієнта має містити інформацію, отриману установою за результатами НПК (уключаючи ПЗНП), а також **висновки установи щодо оцінки ризику** ділових відносин (ФО без встановлення ДВ) з клієнтом із зазначенням **дат здійснення таких оцінок та переоцінок** (у разі зміни рівня ризику).
- Установа вносить до анкети інформацію (дані), достовірність якої (яких) **підтверджується наявними в установі відповідними документами (їх копіями)**, а також інформацію, отриману від клієнта, з офіційних, надійних та інших джерел.
- Анкета клієнта формується під час встановлення ділових відносин з клієнтом, але **до проведення першої фінансової операції клієнтом**.
- Анкета доповнюється новими або уточненими даними **протягом 10 робочих днів** за результатами вжитих установою заходів щодо актуалізації даних про клієнта.
- Установа документує проведення НПК та прийняті установою рішення в спосіб, що дасть змогу продемонструвати їх належне здійснення та обґрунтованість, та **зберігає відповідні документи та/або інформацію у справі клієнта** протягом строків, визначених Законом про ПВК/ФТ.

Завдання, обов'язки та права СПФМ

стаття 8 Закону



- СПФМ зобов'язаний зберігати (у спосіб, щоб оперативно надавати на запит відповідних СДФМ, та в обсязі, достатньому для відновлення інформації щодо конкретних ФО, у т.ч. у разі необхідності надання як докази у кримінальному провадженні) документи (у тому числі електронні), їх копії, записи, дані, інформацію щодо заходів, вжитих з метою виконання вимог у сфері ПВК/ФТ, зокрема щодо здійснення **НПК** (у т.ч. ідентифікації та верифікації представників клієнтів, встановлення їх повноважень), а також осіб, яким СПФМ було відмовлено у встановленні ділових відносин та/або проведенні ФО, а також усі документи, що стосуються ділових відносин (проведення ФО) з клієнтом (включаючи ділову, зокрема внутрішню, кореспонденцію, листування, звіти, запити, результати будь-якого аналізу під час здійснення **НПК**), **не менше п'яти років після припинення ділових відносин з клієнтом або завершення разової ФО** без встановлення ділових відносин з клієнтом.
- Нормативно-правовим актом СДФМ, що відповідно до цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду за СПФМ, можуть встановлюватися **більш тривалі строки та додаткові вимоги до порядку зберігання документів**.



ПЗНП

Посилені заходи належної перевірки



- **СПФМ зобов'язаний здійснювати посилені заходи** належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) **є високим**.
- **СДФМ**, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за відповідними СПФМ, **можуть визначати обставини**, за яких здійснюються **посилені заходи** належної перевірки, **та дії**, що повинні вживатися СПФМ за таких обставин.
- СПФМ зобов'язаний, наскільки це можливо, **проводити аналіз та вивчення підстав і цілей** усіх фінансових операцій, що відповідають хоча б одній із таких ознак:
- є складними фінансовими операціями;
- є незвично великими фінансовими операціями;
- проведені у незвичний спосіб;
- не мають очевидної економічної чи законної мети.

Стаття 12 Закону

Посилені заходи належної перевірки

Додаток 6 до Положення про здійснення установами ФМ



Установа здійснює **ПЗНП з метою мінімізації виявлених ризиків**, притаманних діловим відносинам (ФО без встановлення ділових відносин) з клієнтом, шляхом:

- 1) збільшення частоти та обсягу дій з моніторингу ділових відносин та ФО, що здійснюються в процесі таких відносин;
- 2) збору додаткової інформації щодо клієнта, ділових відносин з ним.

Установа **обирає вид необхідного до вжиття заходу** залежно від виявлених ризиків, та що є пропорційним таким ризикам, зокрема:

- 1) встановлення осіб, які здійснюють прямий та/або непрямий вирішальний вплив шляхом володіння часткою, меншою, ніж 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи;
- 2) отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах (наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань);
- 3) з'ясування причин та обставин використання клієнтом складної структури власності та/або реєстрації в певній державі (юрисдикції);
- 4) з'ясування джерел статків (багатства) та/або джерел коштів, пов'язаних із фінансовими операціями, клієнта / КБВ клієнта;
- 5) збільшення частоти дій установи щодо актуалізації даних щодо клієнта;
- 6) перевірка наявності/чинності ліцензій, дозволів або наявності інформації щодо клієнта у відповідних реєстрах;
- 7) отримання детальнішої інформації щодо мети та характеру встановлення ділових відносин, зокрема, якщо клієнтом є нерезидент;
- 8) пошук інформації у відкритих джерелах щодо наявності кримінальних проваджень стосовно клієнта, його представників, КБВ та інше...16 пунктів

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 1)



(п. 11 додатка 1 до Положення)

Установа з урахуванням ризик-профілю клієнта **на постійній основі проводить моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнтів**, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких ФО наявній в установі інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у т.ч., за потреби, про джерело коштів, пов'язаних із ФО).

Якщо за результатами моніторингу ділових відносин клієнта установа **виявляє підозрілі ФО (діяльність)**, то установа за потреби вживає заходів щодо **переоцінки рівня ризику** таких ділових відносин з клієнтом та **вживає ПЗНП** у разі присвоєння високого рівня ризику.

Посилені заходи належної перевірки

Додаток 6 до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу



Установа повинна підвищити ступінь і характер моніторингу ділових відносин з клієнтом з метою визначення, чи є фінансові операції або дії клієнта підозрілими, у разі виявлення ФО, що відповідають хоча б одній із таких ознак:

- **1) є складними фінансовими операціями;**
- **2) є незвично великими фінансовими операціями;**
- **3) проведені в незвичний спосіб;**
- **4) не мають очевидної економічної чи законної мети;**
- **5) не відповідають інформації щодо запланованої клієнтом діяльності з використанням послуг установи, отриманої установою від клієнта під час встановлення мети та характеру ділових відносин.**

У разі виявлення установою ФО (їх сукупності), які є незвично великими ФО для клієнта відповідно до наявної в установи інформації про його фінансовий стан, установа з урахуванням РОП має вжити заходів для з'ясування джерел коштів, пов'язаних із такими ФО, достатніх для визначення наявності/відсутності в клієнта раціонально обґрунтованих фінансових можливостей.

СЗНП

Спрощені заходи належної перевірки

додаток 5 до Положення



П. 4 Установа під час визначення категорій клієнтів, що належать до **ризик-профілів низького рівня ризику**, ураховує типологічні дослідження СУО у сфері ПВК/ФТ, результати НОР, а також рекомендації Національного банку.

Такими категоріями клієнтів можуть бути, зокрема:

- 1) фізичні особи, які здійснюють регулярні платежі за житлово-комунальні послуги на незначні суми;
- 2) об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;
- 3) емітенти, що відповідно до законодавства або умов публічного розміщення акцій на міжнародно визнаних біржах зобов'язані публічно розкривати відомості про КБВ, або є дочірніми підприємствами чи представництвами таких емітентів;
- 4) підприємства житлово-комунального господарства, провайдери доступу до мережі Інтернет та до послуг телебачення, з якими установи укладають договори про приймання регулярних платежів від ФО на незначні суми, за умови, якщо такі договори передбачають безготівкове перерахування прийнятих коштів виключно на рахунок клієнта, відкритий в банку;
- органи державної влади України, фонди соціального страхування, органи місцевого самоврядування;
- міжнародні установи чи організації, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
- установи, органи, офіси або агентства Європейського Союзу;
- дипломатичні представництва іноземної держави члена Організації економічного співробітництва та розвитку, акредитовані в Україні в установленому порядку.



Спрощені заходи належної перевірки

- **СПФМ має право здійснювати спрощені заходи належної перевірки** щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) **є низьким.**
- При прийнятті рішення про здійснення спрощених заходів належної перевірки **СПФМ зобов'язаний пересвідчитися, що ризик** ділових відносин з клієнтом (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин) **є низьким.**
- У разі здійснення спрощених заходів належної перевірки **СПФМ зобов'язаний проводити моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта**, що здійснюються у процесі таких відносин, достатній для того, щоб **мати можливість виявляти фінансові операції, які не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта.**
- **Критерії ризику, які мають враховуватися, та дії, що повинні проводитися** у ситуаціях, коли здійснюються спрощені заходи належної перевірки, **визначають СДФМ**, які відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання і нагляду за СПФМ.

Стаття 13 Закону

Спрощені заходи належної перевірки

додаток 5 до Положення



Під **СЗНП можуть розумітися**, зокрема, такі заходи:

- 1) зменшення частоти та обсягу дій з моніторингу ділових відносин та збору додаткової інформації щодо ділових відносин;
- 2) використання спрощених моделей верифікації з урахуванням вимог та обмежень, визначених у додатку 2 до Положення;
- 3) зменшення обсягу необхідної до отримання додаткової інформації/переліку достатніх джерел інформації, зокрема, для встановлення (розуміння) мети і характеру ділових відносин/проведення ФО, ураховуючи особливості відповідного продукту/послуги, що обмежують їх використання для цілей ВК/ФТ;
- 4) використання інформації з ЄДР як достатнього джерела для встановлення КБВ під час здійснення заходів НПК щодо категорій клієнтів, визначених у пп 4 пункту 4 додатка 5 до Положення (підприємства ЖКГ, провайдери мереж Інтернету та телебачення).

Вищезазначений перелік СЗНП не є вичерпним. Установа з урахуванням ризик-орієнтованого підходу самостійно розробляє, оновлює та вживає СЗНП, дотримуючись вимог та обмежень, установлених у Положенні.

Спрощені заходи належної перевірки

додаток 5 до Положення



- Установа **в разі здійснення СЗНП зобов'язана** проводити моніторинг ділових відносин та ФО клієнта, що здійснюються в процесі таких відносин, достатній для того, щоб мати змогу **виявляти критерії ризику та/або індикатори підозрілості ФО**, що притаманні відповідним діловим відносинам (ФО без встановлення ділових відносин) з клієнтом, та **ФО, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта**.
- Установа **не має права вживати СЗНП за наявності підозр**, а також якщо діловим відносинам (ФО без встановлення ділових відносин) з клієнтом притаманні відповідні критерії ризику та/або індикатори підозрілості фінансових операцій.
- У такому разі установа зобов'язана здійснити **переоцінку ризику ділових відносин** (ФО без встановлення ділових відносин) з клієнтом та вжити заходів НПК, пропорційних такому ризику.

Інструмент ПОКЛАДАННЯ



- **Надання на законодавчому рівні права запроваджувати процедури «покладання»** додатково до існуючого інструменту доручення

(один СПФМ може використовувати результати ідентифікації/верифікації іншого СПФМ, якщо він йому довіряє, або агента (Додаток 10 до Положення)

- **Нормативно-правовими актами СДФМ визначаються:**
 - *порядок здійснення агентом ідентифікації та верифікації клієнтів;*
 - **порядок використання інформації** щодо ідентифікації, верифікації клієнтів, встановлення їх кінцевих бенефіціарних власників та **вжиття заходів з верифікації їх особи,**
 - *а також інформації **щодо мети та характеру майбутніх ділових відносин,** отриманої від **третьої особи,** яка є СПФМ відповідно до вимог цього Закону або вживає подібні за змістом заходи, підлягає відповідному нагляду відповідно до законодавства країни реєстрації такого суб'єкта та діє від свого імені.*
 - **Забороняється використовувати інформацію, отриману від третьої особи, що утворена і діє відповідно до законодавства держави (юрисдикції), що не виконує рекомендації FATF, крім випадків, якщо використання інформації здійснюється в межах групи з дотриманням єдиних правил фінансового моніторингу**

Використання агентів

додаток 9 до Положення



Установа має право доручати **агентам** на підставі договору здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів (представників клієнтів).

Такими агентами можуть бути:

- **1) юридичні особи (резиденти і нерезиденти);**
- **2) ФОП;**
- **3) фізичні особи - резиденти.**

Установа до прийняття рішення щодо співробітництва з відповідним агентом повинна здійснити **попередній аналіз його надійності** в порядку, визначеному внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ. Метою такого аналізу є виявлення та оцінка установою ризиків, пов'язаних із майбутнім співробітництвом.

Установа за результатами здійсненого аналізу **складає обґрунтований висновок** щодо можливості співробітництва з відповідним агентом, ураховуючи виявлені ризики та їх прийнятність/неприйнятність для установи, що **підписується відповідальним працівником установи.**

Дозвіл на співробітництво з агентом надає виконавчий орган (якщо виконавчий орган колегіальний)/керівник установи шляхом накладення відповідної резолюції на висновок або спеціально створений окремий комітет або комітет, що вже діє в установі, шляхом прийняття відповідного рішення.



- Використання агента для здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів можливе тільки **за умови укладення письмового договору** між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та агентом.
- **Відповідальність** за здійснення належної перевірки клієнта в обох випадках **несе такий суб'єкт первинного фінансового моніторингу**

частина п'ятнадцята статті 11 Закону

Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення ФО Стаття 15 Закону



СПФМ **зобов'язаний відмовитися** від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у т.ч. шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі:

- якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити КБВ, є неможливим або якщо у СПФМ виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені;
- встановлення клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей;
- подання клієнтом чи його представником СПФМ недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману;
- виявлення у порядку, встановленому відповідним СДФМ, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлені кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою;
- якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її КБВ або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.

СПФМ має право відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.

Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення ФО



У випадках, передбачених цією частиною, СПФМ **зобов'язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити** спеціально уповноваженому органу про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок/встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі цієї статті, а також про проведення фінансових операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про фінансові операції, в проведенні яких було відмовлено.

СПФМ забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) встановлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов'язані послуги прямо або опосередковано з клієнтами, які є:

- 1) особами та/або організаціями, яких включено до переліку осіб;
- 2) особами та/або організаціями, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, яких включено до переліку осіб;
- 3) особами та/або організаціями, якими прямо або опосередковано володіють чи КБВ яких є особи та/або організації, яких включено до переліку осіб.

Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення ФО



- **Про спроби** встановлення ділових відносин та проведення видаткових фінансових операцій, отримання фінансових та інших пов'язаних послуг прямо або опосередковано такими особами (особи з переліку терористів та пов'язані особи) **СПФМ зобов'язані негайно повідомити** спеціально уповноваженому органу.
- У разі виявлення СПФМ за результатами внесення змін до переліку осіб особи клієнта (з яким установлені ділові відносини), яку включено до зазначеного переліку, **СПФМ зобов'язаний негайно повідомити** спеціально уповноваженому органу про таку особу та здійснити негайно, без попереднього повідомлення такої особи, **замороження активів**, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
- **Порядок відмови** установа повинна визначити у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 1)



(п. 8 додатка 1 до Положення)

Якщо отримані документи та/або інформація, визначені в п. 6 дод. 1 до Положення, не є достатніми для спростування установою того, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою (а також, якщо потенційний клієнт відмовив установі в наданні необхідних для аналізу документів/інформації) - установа встановлює таким потенційним діловим відносинам з клієнтом **неприйнятно високий ризик та діє відповідно до вимог ст. 15 Закону про ПВК/ФТ**

У разі присвоєння клієнту **неприйнятно високого рівня ризику** вживає ПЗНП щодо інших клієнтів, які пов'язані з таким клієнтом та також є клієнтами установи.

(п. 9 додатка 1 до Положення)

Установа, використовуючи РОП, уживає заходів із метою підтвердження/спростування того, що клієнт є компанією-оболонкою, **й щодо наявних клієнтів під час моніторингу ділових відносин** та ФО клієнтів, що здійснюються в процесі таких відносин.

Виключення: вимоги п. 6 дод. 1 до Положення не поширюються на ЮО, які є холдинговими компаніями або їх корпоративними підприємствами, за умови, що **структура власності холдингової компанії є прозорою**, дає змогу визначити КБВ (або їх відсутності) та суть господарської діяльності такої юридичної особи є повністю зрозумілою установі.

Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 1 «Належна перевірка клієнта»)



Установа використовуючи РОП, під час здійснення НПК **щодо юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення** здійснює ретельний аналіз інформації про клієнта з метою виявлення критеріїв ризику, що можуть свідчити про те, що потенційний клієнт **є компанією-оболонкою***, визначених у дод. 18 «Критерії ризику ВК/ФТ» до Положення (п. 6 Дод. 1).

У разі виявлення відповідних критеріїв ризику з метою підтвердження/спростування того, що потенційний клієнт є компанією-оболонкою, **установа зобов'язана отримати та проаналізувати** додаткові документи та/або інформацію, що можуть уточнити/роз'яснити наявність/відсутність відповідних підстав для підозри установи, наприклад:

- 1) про фінансову звітність, підтверджену незалежним зовнішнім аудитом, яка розкриває суть та зміст ФО, що здійснюються клієнтом, та дає змогу встановити відповідність прибутку (доходу)/обороту його господарській діяльності;
- 2) що підтверджують фактичний рух товарів, надання послуг, виконання робіт під час здійснення господарської діяльності;
- 3) що підтверджують ведення господарської діяльності основними контрагентами потенційного клієнта;

***компанія-оболонка** - юридична особа, траст або інше подібне правове утворення, щодо якої (якого) в установи є обґрунтовані підозри, що її (його) діяльність може бути фіктивною;



Положення про здійснення установами фінансового моніторингу (додаток 1)



4) що підтверджують сплату податку на прибуток (доходи);

5) що підтверджують найм осіб на умовах трудового договору (договору про найм персоналу або договору про надання послуг аутсорсингу), до посадових обов'язків яких належить організація та забезпечення здійснення господарської діяльності, з урахуванням відповідності таких обов'язків виду діяльності потенційного клієнта, обсягам його ФО;

6) що підтверджують наявність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення потенційним клієнтом відповідного виду господарської діяльності (правовстановлюючий документ або договір оренди приміщення/устаткування);

7) що підтверджують наявність офісних приміщень у потенційного клієнта за адресою масової реєстрації.

Установа може визначити інші документи, необхідні їй для аналізу.

Дякую за увагу !

Дякую за увагу !
s.a.shymkiv@gmail.com

